ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޯލްޑް ހޭންޑްޝޭކިންގް" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްޓޮޕަލް ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ޤަވާޢިދުންވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލްކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބޮޑުތިލަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވި ކްރިސްޓޮފަރ ޕީޓަރ ނިކޯލާ ގްރޭގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަމަކުރު ތަރުކަ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކިގެންދާ އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނެ ގޯލްޑް ހޭންޑްޝޭކިންގް ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަނެ އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމީ އޭނާގެ ތަޖުރިބާގެ މަތިން ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޭދަކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކްރިސްޓޮފަރ ގްރޭއާ ސިދާ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އޮފަރަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަމިއްލަ އިންތިޒާމުގައި ލިބުނެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރީގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އިތުރާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދުރުގައި ފަހަރު، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނެ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވެފައިވާ ވައުދަކީ ޝަރުތުކުރުވެރިކަމުގެ އަދަދެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އިލްތިޒާމުވީ ނޫން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އިލްތިޒާމުވާ ކަމެއް ކަމުގައި، އޭނާ ތަންފީޛުކުރަން އެއްވެސް ގޮތެއް އޮންނާނެ ނޫންކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ ރ. އަލަކާ ސިންގެ އިންޑަސްޓްރީ "ބަރުމީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޖޫރަ ދޭނެ އަދަދެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޮތް އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތުން ދޫކުރިކަން ހުށަހަޅަން އެދި، ޖ ރ. އަލަކާ ސިންގެ ދަޢުވާ ކުރައްވައިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވީ، އެ ހަރީސް އަދާކުރަމުން މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ ދޭތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގެ އުޖޫރައިގެ، އެ ހަރީސްއާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަތުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްކަން މަރަދި މިންގަނޑެއްގައި ސާބިތުވާކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ހަރީސް ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރައްވައިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. (ހައިކޯޓުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ ރ. އަލަކާ ސިންގެ އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ޝާހިދުވުމެއް ނެތި ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިދިން ހަރީސްއާއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ޝާހިދުވުމެއް ނެތި އަދި މަންޒަރުކުރެވުނުކަމަށް މަގެއް ނެތި ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޖ ރ. އަލަކާ ސިންގެ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބުނެވުން އީމެއިލްތައް ބަދަލުކުރުމުން އިރުގައި، ޖ ރ. އަލަކާ ސިންގެ އާއި ކުރިސްޓަލް ޕެރަ ނިކަލް ގްރޫޕް އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އެދުނުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނެވުނު މުރާޖަޢާ ޕާރުގައި އިސްތިހާރު ޖ ރ. އަލަކާ ސިންގެ އަށް އެ ވަގުތު ހިފައި އޮތްކަން؛
4. އެދުނު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ ރ. އަލަކާ ސިންގެ ފުރިހަމަކޮށްދީފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ޖާގަ ދޭން ބަނދުވާ އެއްބަސްވުމުގައި ނިދިވަކާމުގައިވެސް، ފުރިދިސާއި އެސްޓެބުލިގެ މަސްދަރު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤެއް ނުކުރެވޭނެކަން؛
5. ޖާގަ ދޭން ބަނދުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ހާލަތެއްގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި މުޤާބިލެއް އައްމަސަލައިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ ރ. އަޙްމަދު ސިނާނު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅުއްވައެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ ރ. އަޙްމަދު ސިނާނު އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ވާސިލުވެފައިވާ އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ގޮތެއް ކުރަންޖެހިގެން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނީ އަދި އެކަން ނިޔާގަތުމަކަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ޢ ރ. އަޙްމަދު ސިނާނު އިޤްރާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޢ ރ. އަޙްމަދު ސިނާނު ބަޔާން ކުރެއްވިކަމާއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި މަސްދަރުގެ ރެކޯޑިންގްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނުނިންމާ ބެހެއްޓިކަން، އެ މަސްދަރަކީ މި މައްސަލައިގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ހެކިވެރިކަމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ރެކޯޑިންގްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ޢަރަބިކުރުމުގެ މުޢާމަލާތް ކޯޓަށް ސާބިތު ނުވޭ. އަލީ ސިނާނު އާއި ރެކޯޑިންގްގެ ގޮތުގައި އެ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާކަން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވުމުން ޤ ރ. އަލީ ސިނާނު ކުރި އިޤްރާރު ނުވަތަ ކަނޑައަޅާފައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ތަރުޖަމާކުރުމަށް އެދިފައިވާ، އޭގެ ތެރޭގައި ހުރި މެސެޖް ދެމުން މި އެއްބަސްވުން ތަރުޖަމާކުރާ ހަމަޔުގެ ދުވަސްދުވަހު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެއްބަސްވުން ދެމެދު ފަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓާ ކަމާ އެއްގޮތަށް ދެކެވުނު ނުބެލޭ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ގޯސް މުއާމަލާތް ދޭތެރޭ ބާރުގަދަ" މި މާއްދާގައި ޕްރީމިޔަމް ސިޔާސަތުގެ ބަދަލުތަކަށް ކޮންސިޑަރ، އިސްތިޝްހާދުކުރި ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ފައިދާ ދަޢުވާކުރެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބޭނުމަށް ޕްރީމިއަމް މާލީ ނަފާއެއްގެ ބަދަލުގައި ދޭން ނުވާ ކަމަށާއި، މުޤާބިލުގައި ނުވާ އަދި އޭގެ މަސްއަލަ ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ އަދި ފައިދާ ފެއްދުން ތަޢާމުލުވެސް ހަމައެކަނި އަސްލާމީ ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ، ފައިދާވީ ފަރާތެއްގެ ނުރުހުމުގައި އެވަނަ ފައިދާ ފާސްކުރި ގޮތުން ތަޢާމުލުކުރިކަން ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރުން ޚިލާފު މެޖޯރިޓީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޚިޔާލު ޚިލާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބަޔާން ޝަރީޢަތް ތަޙްޤީޤުކުރައްވައި، 14 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ޚިލާފު ޖެހޭނެ ބިނާއީ ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މައި ކޯޓުތަކުގެ ސާބިތުވާއެއް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވި ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިވޭނެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވޭ ބަނދުވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަޤީޤީ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާކީ ދައްކާނީ ވިޔަފާރިތަކުގައި، ކޮން އިޢުލާނަކަށްވެސް ބާނަންޖެހޭތަކެއް، ފަހިނީ ދައްކާލަން "ގޮވެއް ޓަންޗެރިގާން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނަސް އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެކެވެ. އޭގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭނެ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އަންގައިދިނުމަކުން ބުނެވިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިމްތިނާޢުވުމަކީ ނުވަތަ ސުކޫތުގައި އެކަނި ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރާނީ އާންމުކޮށް ކަންކުރާ ގޮތް ކަމަށް ވީ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތާބެހޭ ޝަރުތުތަކަށް ސާފުކުރަން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަނީފް ވ. ފަޟީލާ (2016/SC-A/16) [2021] SC 51 ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތުން، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބަލައިގަންނަ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުމަށް ލާޒިމްވާ އުސޫލުތަކެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނުވާނަމަ، ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައިވާކަމަށް ބެލޭނެ ނުވެއެވެ. ފަހިސާ ދިނުމުގައި އިތުރުގޮތްތައް ނުނަކަމި، އެކަން ތަންފީޛުކުރެވޭ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް، ވަކިވަކި ފަރާތްތަކުން ސާފުބަޔާނެއް ދީފައިވާނަމަ، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤްހުގައި ވައުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް ކުރުމަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ހުރި ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވައުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްގެން ބުނާ ބަހެވެ. އެއީ ވައުދުވާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމާއި އަމަލުކުރުމެވެ.

9. ވައުދު ފުއްދުމަކީ ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޤްހުގެ އިމާމުންގެ ދެބަސްވުމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު ދެބަސްވެރިޔާ ވައުދު ފުއްދުމަށް ކޯޓަކުން ޙުކުމްކުރެވޭނީ، ފިޤްހުގެ އިމާމުންގެ ހިނގާފައިވާ ގޮތެއްގައެވެ.

10. "މިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްރޫޢުކަމުގެ ސަބަބުން ފިޤުހީ މާލީ ނަޒަރިއްޔާގެ ބިނާވުމެއްކަމަށް ބައެއް ފުޤަހާއުން ހިފުވައި އޮންނަމަވެސް، އެއީ އެ މާލީ ނަޒަރިއްޔާގެ ބިނާވުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޝަރީޢަތުގެ ތަޢުލީމުގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެފައިވާ މަޝްރޫޢު ބަޔާނެވެ.

11. ހުއްދަކަމެއްގެ މައްސަލަ ފަދަ، މުޢާމަލާތު ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަލާފައިވާ ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވާނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވި މީހާގެ ނުހުރުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޢީ ހަމައެކަނި ނޫނެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 41-40 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢަން ދެފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ކޮށްދިނުމަށް ގުޅިފައިވާ ކަމެއްނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަރަދަކާއި ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ، އެފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވާ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤަޟާއިން ލާޒިމުވެއެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގެއްލުމެއް ނިމި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހުމެވެ.

13. ވަޢުދު ހަމައެކަނި ފަރާތެއްގެ ތިންވަނަ ފަރާތަށް ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަދި އެހެން އިލްތިޒާމުތަކެއް ކުރި ހަމަޖެހުމަކީ، ވަޢުދަށް ބަރާބަރުވާ ކުރި ހަމަޖެހުމެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓަކާ ގުޅޭނުގެ ދައުރުގައި ތަޢުބީޤުކުރެވޭ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތެއް ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތެއް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމަކުން ދުރުހެލިވުމަށްފަހު، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ވީ ވަޢުދާ ހިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ އެޒަމާނުގެ ގޮތުގައި މަނާކުރެވޭ ޤާނޫނީ މަފްހޫމެކެވެ. އެ މަފްހޫމް ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން އިން ގުޅުމެއް ނުވަތަ ބަދަލުވެގެން ކޮންމެ ގުޅުމެއް ހުރިހާލަތުގައި ހިމެނޭ ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ހަމައެކަނި ފާރާތަކަށް ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުމަށް ލިބިދޭ ދިފާޢެއްގެ ގޮތުގައި އެކަންޏެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭނުން އެކު މުއާމަލާތް ޖުމުލަ ވ. ސަތޮރީބުރުން އެކު ދަރަސްތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ދައުވާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ދައުވާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ވަޢުދާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠެއްގެ ބަދަލުގައި އަންނަ ފަރާ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދުތަކަށް ވުރެއް، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގައި ބަރޯސާވެ އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ފަހުއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ހިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދިފާޢަށް އިސްތިސްނާގެ ހަމަޖެހޭ ހިލާފު ކަމަކަށް ފުރުޞަތު ވުމަށް، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށްބަޔާންކޮށްފައެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އިބްރާހީމް މަޝްހޫދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ދައުވާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ދައުވާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ފަރާތަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި (ރީޒަނަބަލް) ވަޢުދަކަން ލިބުނުމަށް، ވަޢުދު ހައްދަވާ ފަރާތަށް ސާބިތު ކަށަވަރު ނުކުރެވޭ، ވަޢުދުގެ މައްސަލަ ބަހައްޓަވާ ކަމުގެ ސަބަބުން އެހެން ފަރާތަކަށް ކޮށްދެވޭ ގުޅުމަކީ ހާއްސަގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ، ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބޭނުންވާނަމަ ހަމައެކަނި ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވަރު ފަރާތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހުރި ގޮތާ، ފިޔަވަޅުތަކެއް ހުއްދަގަސްދު ފިޔަވައި ވަޢުދު އަދާކޮށްދީ ވަޢުދުވި ފަރާތަކީ އަންގާން ކަމުގައިވާ ބަޔަކަށްވާނެއެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރީސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަކު ގެއްލުންވާ ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާން ރިއަލިޓީގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަކަށް ދާންޖެހޭފަދަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ސާބިޤާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޚަލީލް ޤަސިމްއާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޚަލީލް (އަސްލު ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ޝަރުތުތަކާ އުސޫލުތަކެއް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.
2. މި އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (މި އުސޫލުތަކަށް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޖަންސް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޖަންސް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އިތުރުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވުމުން ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، [illegible] [illegible] (ވަޢުދު ހައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްދިނުމަށް އުފައްދައިދެއްވާ (ސިވިލިޓީކަން) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަލައި، (މުޤާބިލެއް ނެތްނަމަވެސް) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށްފަހު ދެކޮޅުން، ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން ކުރާ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އެފަރާތަށް މާލީ ގެއްލުން ނުވަތަ އިތުރު ބުރަ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެދާނެ ބޭއިންސާފުވުން ދުރުކުރުމަށް ހަމައެކަނި ފަރާތާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުން ވަޢުދު ފަރާތަށް އެންމެ ކައިރިއިން ކަމުގެއިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ދިޔާއަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ގޮތުގެ ބަޔާނެއް ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.